

alega la existencia de un hecho que no constituye lo normal o corriente debe acreditarlo, recayendo sobre ella el peso de la prueba. Este principio lo recoge el artículo 1698 del Código Civil, que dice: "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta". De este precepto se desprende que para la ley lo normal es que no exista la relación de obligación, y que de existir, dicha relación no se encuentre extinguida. Por eso la persona que alega una obligación y que es titular de un derecho personal se encuentra en la necesidad de probarlo, ya que la ley presume lo contrario. Del mismo modo, la persona que alega que una relación de obligación se ha extinguido por alguno de los modos de extinguir las obligaciones debe probarlo, porque la ley establece la presunción contraria.

## 6. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

Se da la denominación de fuentes de las obligaciones a los hechos jurídicos a los cuales la ley atribuye la aptitud de hacer nacer una relación de obligación. La doctrina clásica o tradicional distingue cinco fuentes: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley.

Hay autores que estiman que la relación de obligación nace como consecuencia de un acuerdo de voluntades o por la sola disposición de la ley, de lo que resultan solo dos fuentes: el contrato y la ley. Ello, porque las obligaciones que surgen como consecuencia de un cuasicontrato o de un delito o cuasidelito, o las que emanan directamente de una disposición legal encuentran en último término su fuente en la ley, que describe determinados hechos o conductas de los que resulta la obligación.

Otros, atendiendo a que la persona que resulta obligada puede o no tener la intención de crear la relación de obligación, distinguen entre fuentes voluntarias y no voluntarias. En las primeras, existe tal intención, la que falta en las segundas.

Fuentes voluntarias son el acuerdo de la voluntad de dos partes y para algunos la declaración unilateral de voluntad. En el primero —que constituye un contrato porque es una convención generadora de derechos y obligaciones— las partes consienten en crear una relación de obligación. En la declaración unilateral de voluntad, como su nombre lo indica, existe una sola parte que manifiesta su voluntad en orden a constituir una obligación en la que tendrá la calidad de deudor. Es decir, se obliga a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de

otra persona que no ha manifestado su consentimiento en orden a adquirir el derecho personal.

El Código Civil se refiere en tres artículos a las fuentes de las obligaciones: 578, 1437 y 2284.

(a) El artículo 578, al definir los derechos personales, señala que estos solo pueden reclamarse de la persona que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley ha contraído la obligación correlativa, de lo que se desprende que este artículo contempla dos fuentes de las obligaciones: el hecho voluntario de la persona que resulta obligada y la disposición de la ley.

(b) El artículo 1437 reproduce las fuentes de las obligaciones de la doctrina clásica o tradicional, cuando dice que estas nacen, "ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad".

(c) El artículo 2284 dice que "las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley, o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito, y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, constituye un cuasidelito". De esta disposición se desprende que hay obligaciones que se crean sin un vínculo contractual previo entre las partes de la relación de obligación, lo que ocurre con las que nacen directamente de la ley y que se expresan en ella, y con las que nacen del hecho voluntario de una de las partes, que puede ser lícito (cuasicontrato) o ilícito (delito o cuasidelito, según exista o no la intención de dañar).

Los artículos citados revelan que el Código Civil sigue en materia de fuentes de las obligaciones la doctrina clásica, ya que expresamente contempla en tal calidad a los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley.

El Código no menciona específicamente como fuente de obligaciones la declaración unilateral de voluntad, por lo que cabe analizar si corresponde atribuirle dicho carácter.

Sobre el particular, cabe tener presente que en la tres disposiciones antes citadas el Código Civil reconoce como fuente de obligaciones el hecho voluntario de la persona que se obliga. De la letra del artículo 578, que tiene un alcance más amplio ya que solo contempla dos fuentes de las obligaciones, pudiera desprenderse que con el hecho voluntario de la persona que se obliga se refiere no solo al de la persona que consiente en la celebración de un contrato, sino que también al de la que se obliga por su declaración unilateral de voluntad. El artículo 1437 separa los contratos del hecho voluntario de la persona que se obliga, atribuyendo este último carácter a la aceptación de una herencia o legado y a todos los cuasicontratos, sin que del tenor de la disposición se haga posible excluir a la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligación. El artículo 2284 también distingue entre el contrato y el hecho voluntario de la persona que se obliga, pero agrega que si este es lícito, constituye un cuasicontrato, naturaleza jurídica que, según esta última disposición, cabría atribuir a la declaración unilateral de voluntad si fuera fuente de obligación.

Sin embargo, la declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones no puede considerarse un cuasicontrato, pues en estos no existe la intención de obligarse.

En nuestra opinión, no cabe sino reconocer como legítima la declaración por medio de la cual una persona se obliga unilateralmente. Lo que constituye materia controvertida es el valor de la declaración unilateral de voluntad, en el sentido de si engendra realmente una obligación que autorice para exigir su cumplimiento.

Para determinar la eficacia de la declaración unilateral de voluntad creemos oportuno analizar su naturaleza jurídica, arribando a la conclusión de que quien expresa su voluntad de obligarse, lo que se encuentra manifestando es su intención de celebrar un contrato, aun cuando lo hace anticipándose al consentimiento de quien tendría la calidad de acreedor.

Si, por ejemplo, Pedro declara que dona a Juan una especie y que adquiere la obligación de hacer la tradición, su intención es que se perfeccione un contrato de donación. La pregunta que surge es si la obligación asumida por Pedro es legalmente exigible.

A nuestro juicio, la declaración unilateral de voluntad no constituye sino la oferta de celebrar un contrato, que el destinatario de la misma puede aceptar o no, quedando siempre a salvo el derecho del oferente de retractarse. La obligación surge solo una vez aceptada la

oferta, es decir, formado el consentimiento y perfeccionado el contrato. En otras palabras, la fuente directa de la obligación es el contrato, y no la declaración unilateral de voluntad concebida como una simple oferta.

Cabe hacer presente que el Código Civil, a lo menos en un caso, reconoce fuerza obligatoria a la declaración unilateral de voluntad. Tal ocurre en la promesa de recompensa por el hallazgo de una especie al parecer perdida (artículo 632 inciso 2°).

Finalmente, debe tenerse en consideración que en el tráfico comercial es corriente la circulación de títulos de crédito que contienen una declaración unilateral de voluntad de obligarse. Tal es la situación del pagaré, en la que el suscriptor reconoce deber una suma de dinero y se obliga a pagarla, inclusive al portador del instrumento. La eficacia del pagaré y otros instrumentos afines o similares se encuentra reconocida en la ley.

## 7. BREVE DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

### A) Los contratos

La doctrina define el contrato como la convención generadora de derechos y obligaciones y distingue entre la convención y el contrato. La palabra convención designa a aquellos actos jurídicos que para existir o para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación de voluntad de dos partes, de lo que se infiere que convención y acto jurídico bilateral son una misma cosa. Las partes que celebran una convención lo hacen con la intención de crear, modificar o extinguir derechos, lo que lleva a distinguir tres especies de convenciones: las convenciones generadoras de derechos y obligaciones, que se llaman, en general, contratos; las convenciones que no crean sino que modifican un derecho, y las convenciones que extinguen un derecho o convenciones extintivas. De lo anterior se infiere que el concepto de convención es más amplio que el de contrato, ya que este no es más que una especie de convención.

Según el artículo 1438 del Código Civil, "contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas", lo que revela que para el legislador no existe diferencia entre el contrato y la convención. Se critica esta disposición porque confunde la

convención y el contrato, y porque procurando definir el contrato en verdad define la relación de obligación.

Los artículos 1439 a 1443 del Código Civil contienen las clasificaciones de los contratos que se indican a continuación:

a) Contrato unilateral y bilateral. Esta clasificación atiende a que el contrato puede engendrar obligaciones para una o para ambas partes. En el contrato unilateral una sola parte se obliga para con la otra que no contrae obligación alguna. En el contrato bilateral ambas partes se obligan recíprocamente.

*Ejemplo de contrato unilateral es la donación, en que solo una parte —el donante— se obliga a dar la cosa objeto del contrato al donatario, esto es, a hacer la tradición de la misma. Ejemplo de contrato bilateral es la compraventa, pues el vendedor se obliga a hacer la tradición de la cosa vendida y el comprador se obliga, a su vez, a pagar el precio.*

Para evitar confusiones, es conveniente recordar que también los actos jurídicos se clasifican en unilaterales y bilaterales. Para ello se atiende al número de partes cuya voluntad se requiere para que el acto jurídico exista. Acto jurídico unilateral es aquel en el cual basta la manifestación de voluntad de una sola parte para que adquiera existencia jurídica; bilateral es aquel que para existir requiere el acuerdo de la voluntad de dos partes. Los contratos son actos jurídicos bilaterales, lo que no obsta a su clasificación en unilaterales y bilaterales, pues esta se formula en consideración a que el contrato puede obligar a ambas partes o solamente a una.

b) Contrato gratuito o de beneficencia y contrato oneroso. Esta clasificación atiende a que el contrato puede tener por objeto la utilidad de solo una de las partes o la utilidad de ambas. Según el artículo 1440 del Código Civil, "el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro".

*Por ejemplo, el contrato de donación es gratuito, porque solo una parte, el donatario, reporta utilidad o beneficio del contrato. En cambio, el contrato de compraventa es oneroso, porque para el comprador y para el vendedor representa una utilidad: la cosa que recibe el primero, y el precio que recibe el segundo.*

Los contratos onerosos se clasifican en conmutativos y aleatorios. El artículo 1441 del Código Civil señala que "el contrato oneroso es

conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio".

*Para comprender el alcance de esta clasificación, y tomando como ejemplo el contrato de compraventa, cabe hacer presente que dicho contrato puede tener por objeto una cosa que existe al tiempo de su perfeccionamiento, o bien una cosa que no existe, pero se espera que exista. En la compraventa de cosas que existen al momento de perfeccionarse el contrato, las prestaciones recíprocas que deben hacerse las partes —dar la cosa y pagar el precio— se miran por la ley como equivalentes, lo que significa que si se compara el beneficio y el gravamen que para una de las partes representa el contrato con el beneficio y gravamen que representa para la otra, ambas igualmente ganan y pierden. El carácter de conmutativo de un contrato porque las prestaciones se "miran" como equivalentes no se altera por el hecho de que, en la práctica, y una vez perfeccionado el contrato, una parte sufra un gravamen mayor al beneficio que recibe. Ahora bien, la compraventa de cosas que no existen al tiempo del perfeccionamiento del contrato se entiende hecha bajo la condición de que la cosa llegue a existir, de modo tal que si esto no ocurre, no hay venta. Si la cosa llega a existir, la venta se consolida, y participa de las características de los contratos onerosos conmutativos, por cuanto las prestaciones de las partes se miran como equivalentes. Sin embargo, la venta de una cosa que no existe al tiempo del perfeccionamiento del contrato pero se espera que exista, puede no encontrarse sujeta a la condición de que la cosa llegue a existir. Ello, cuando las partes así lo han convenido o cuando de la naturaleza del contrato aparezca que lo que se compra es la suerte. Así, las partes pueden estipular que, aunque la cosa no llegue a existir, igual se considera que hay venta para el efecto de que el comprador quede obligado a pagar el precio, caso en el cual el contrato va a ser aleatorio. Las prestaciones de las partes no pueden mirarse como equivalentes si el mayor o menor beneficio o gravamen que una de ellas obtenga del contrato depende de la suerte, esto es, de una contingencia incierta de ganancia o pérdida.*

*Finalmente, de la naturaleza del contrato de compraventa y aunque las partes nada digan, puede desprenderse su aleatoriedad. Ello, cuando "aparezca", es decir, surja como evidente que lo que se compra es la suerte. Tradicional en la doctrina es el ejemplo de la compra a un pescador de lo que extraiga con sus redes luego de una noche de pesca, en un precio fijo. La naturaleza de este contrato hace que aparezca que lo que realmente se compra es una contingencia incierta de ganar o perder. En efecto, el comprador obtendrá una ganancia si la pesca ha sido abundante y el precio que se*

*estipulo resulta inferior al valor de los productos; y sufrirá una pérdida en el caso contrario.*

c) Contrato principal y contrato accesorio. Esta clasificación atiende a que los contratos pueden subsistir por sí mismos o no pueden subsistir sin otra convención que les sirva de sustento o apoyo. Según el artículo 1442 del Código Civil, "el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella".

*Por ejemplo, la compraventa es un contrato principal porque subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención que le sirva de sustento o apoyo. En cambio, el contrato de fianza es un contrato accesorio. Para que dicho contrato subsista, es decir, para que pueda mantener la vida que le permita producir efectos, es indispensable que exista la obligación cuyo cumplimiento la fianza garantiza. La extinción de la obligación principal trae como necesaria consecuencia la extinción de la fianza.*

Si bien el artículo antes citado atribuye a los contratos accesorios el carácter de cauciones, toda vez que señala que estos tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal —que es el propósito perseguido por las cauciones según la definición de caución del artículo 46 del Código Civil—, hay que tener presente que no todos los contratos accesorios garantizan el cumplimiento de una obligación.

*Por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales que celebran los esposos antes del matrimonio participan de la naturaleza jurídica de un contrato, pues tienen por objeto crear derechos y obligaciones; pero no tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, claramente tienen el carácter de contrato accesorio, toda vez que no pueden subsistir por sí mismas. Necesitan un acto jurídico principal que es el matrimonio. De lo anterior se desprende que el contrato accesorio, la capitulación matrimonial, existe como tal antes que el contrato principal: el matrimonio. Pero no puede subsistir sin este; sin matrimonio la capitulación es ineficaz.*

El Código dice con acierto que el contrato accesorio es aquel que no puede subsistir por sí mismo, y no existir por sí mismo. Inclusive los contratos accesorios de garantía o cauciones pueden existir como tales con anterioridad al nacimiento de la obligación principal a la cual acceden.

*Ejemplo de ello es la hipoteca de obligaciones futuras, en la cual, al tiempo de celebrarse el contrato, la obligación que garantiza la hipoteca no existe, pero se espera que exista en el futuro.*

d) Contratos reales, solemnes y consensuales. Esta clasificación atiende a la manera en que el contrato se perfecciona. Consensuales son los que se perfeccionan por el solo consentimiento de las partes; reales, los que para perfeccionarse requieren la entrega o tradición de una cosa; y solemnes, los que para su perfeccionamiento requieren una solemnidad establecida por la ley. Según el artículo 1443, "el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento".

*Contratos reales son, por ejemplo, el mutuo, el comodato y la prenda. Contratos solemnes son, por ejemplo, la compraventa de bienes raíces y la hipoteca. En ambos la ley requiere como solemnidad para la existencia del contrato la escritura pública. Si esta falta, no hay contrato. Contratos consensuales son, por ejemplo, la compraventa de cosas muebles y, por lo general, el mandato.*

## B) Los cuasicontratos

La doctrina clásica contempla como segunda fuente de obligaciones los cuasicontratos, lo que siguen en general las legislaciones que se inspiran en el Código Civil francés.

Se define el cuasicontrato como el hecho voluntario, lícito, no convencional que engendra una obligación.

La inclusión del cuasicontrato como fuente de las obligaciones ha sido objeto de crítica por un amplio sector de la doctrina moderna, que solamente se explica la existencia de la institución por una errada interpretación del derecho romano.

Quienes forman parte de dicha corriente doctrinaria argumentan que ya la definición revela falta de consistencia, pues a duras penas logra decir que el cuasicontrato no es un contrato o un delito, aunque, al igual que estos, es un hecho voluntario. En otras palabras, se desprende que el cuasicontrato es algo similar o parecido al contrato, porque ambos suponen la ejecución de un hecho voluntario dentro del marco de lo que es lícito o legítimo, aunque existe entre ambos

una diferencia sustancial: en el contrato se requiere la voluntad de dos partes que consienten en su celebración; en cambio, en el cuasicontrato no existe el acuerdo de voluntades; basta el hecho voluntario de una sola parte, que es la que contrae la obligación. Asimismo, se parece a los delitos, porque también estos suponen la ejecución de un hecho voluntario, aunque la diferencia sustancial radica en que el hecho voluntario en los cuasicontratos es lícito, e ilícito en los delitos.

Se dice que el concepto del cuasicontrato como fuente de obligaciones encuentra su origen en la Edad Media, como consecuencia de la errada interpretación de un texto atribuido a un jurista romano de la antigüedad. En el manuscrito que tuvieron a la vista los intérpretes se señalaba que las obligaciones surgen del contrato o del delito, pero también de otras causas, que no se especifican, produciendo las obligaciones que de ellas provienen efectos como el contrato —cuasi ex contractu— o como el delito —cuasi ex delictu—.

Quienes reparan en este hecho afirman que nada en el texto citado hace posible desprender que con el uso de las palabras cuasi ex contractu y cuasi ex delictu el autor se hubiese referido a dos fuentes de las obligaciones específicas, ni menos que haya pretendido bautizarlas con la denominación de cuasicontrato y cuasidelito, respectivamente, de lo que no cabe sino concluir que aquel se limita a mencionar que existen obligaciones que proceden de otras fuentes que no son el contrato y el delito.

Es interesante advertir que el artículo 1437 del Código Civil contempla con el carácter de fuente de las obligaciones, no al cuasicontrato, sino que al *hecho voluntario de la persona que se obliga*, y como ejemplos la aceptación de una herencia o legado y todos los cuasicontratos; y que el artículo 2284 dice que las obligaciones que se contraen sin convención nacen del hecho voluntario de la persona que se obliga, que si es lícito, constituye un cuasicontrato, reproduciendo, en relación con este, la definición que ha hecho suya la doctrina tradicional.

Hay autores que llegan a afirmar que en la definición del cuasicontrato lo único que resulta ser efectivo es que este no supone una convención o acuerdo de voluntades, y que lo demás, o es falso o es equívoco, como se desprende de las siguientes explicaciones:

a) Cuando se dice que el cuasicontrato es un hecho voluntario lícito, que se diferencia del contrato solo en que no requiere como este la manifestación de voluntad de dos partes sino que de una sola,

surge a primera vista la impresión de que ambas instituciones son muy similares. Sin embargo, el hecho voluntario que constituye el cuasicontrato y el hecho voluntario que constituye el contrato son muy diferentes entre sí: de partida, en el contrato tal hecho lo ejecutan dos partes y en el cuasicontrato una sola. Pero hay otra diferencia sustancial que surge de que en el contrato el hecho voluntario lo ejecutan dos partes con la *intención de crear una obligación para ambas o para una sola de ellas* y en el cuasicontrato, en cambio, la persona que ejecuta voluntariamente el hecho que sirve de fuente a la obligación *no tiene la intención de obligarse*.

*Lo anterior se observa con nitidez en uno de los cuasicontratos que contempla la ley: el pago de lo no debido, en el cual el hecho de que una persona reciba de otra una cosa en pago de una deuda que no existe, hace nacer para esta la obligación de restituir lo que recibió en virtud de dicho pago. El obligado a la restitución ejecuta voluntariamente un hecho: recibe una cosa que no se le debe. Pero es evidente que cuando ejecuta tal hecho no tiene la intención de restituir la cosa, lo que se advierte fácilmente si se encuentra de mala fe, es decir, en conocimiento de que no se le debe la cosa que recibe en pago, y más claramente aún si se encuentra de buena fe, lo que supone que por un error creía que quien le pagó tenía la obligación de hacerlo. Ambas situaciones son ajenas por completo a la intención de obligarse a restituir la cosa.*

b) Cuando se dice que el cuasicontrato supone el hecho voluntario de la persona que adquiere la calidad de obligado, no cabe sino concluir que no es posible la existencia de un cuasicontrato en que el hecho voluntario que hace nacer la obligación proviene no de la persona que resulta obligada, sino que de la persona que tiene derecho a reclamar la prestación. Sin embargo, así ocurre en el cuasicontrato de agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. En este una persona —a quien la ley llama gerente— que no tiene mandato de otra ni poder para representarla —a quien se denomina interesado— toma la iniciativa de administrar los negocios de esta última, sin su conocimiento ni consentimiento. El gerente contrae obligaciones con el interesado y que dicen relación con la administración del negocio. La fuente de tales obligaciones es, precisamente, el hecho voluntario del gerente, que quiso gestionar el negocio ajeno, lo que cuadra perfectamente con el principio de que en los cuasicontratos la obligación surge como consecuencia del hecho voluntario de la persona que resulta obligada, es decir, del deudor. Sin embargo —y aquí está la contradicción al principio antes aludido— también el interesado, que se mantiene al

margen de la gestión hecha sin su conocimiento y que, por lo mismo, no ha ejecutado ningún hecho voluntario, contrae la obligación de reembolsar los gastos que haya efectuado el gerente en la administración del negocio.

c) Cuando para diferenciar el cuasicontrato del delito y del cuasidelito se dice que el primero supone la ejecución de un hecho lícito, no se tiene presente que la institución del cuasicontrato pretende reparar la ilicitud constituida por el empobrecimiento de una persona a causa del enriquecimiento injusto de otra. Lo anterior se advierte claramente en el pago de lo no debido, en el cual el patrimonio del que recibe el pago se incrementa, sin que exista causa alguna para ello que no sea el error del que paga lo que no debe. Tal situación, a todas luces antijurídica y reprochable, justifica que el legislador otorgue a quien paga lo que no debe la denominada acción de repetición, en virtud de la cual puede exigir que se le restituya lo que pagó.

En opinión de la mayoría de los juristas contemporáneos, la ilicitud constituida por el enriquecimiento injusto que se observa en los cuasicontratos revela que estos guardan mayor semejanza con los delitos o cuasidelitos que con los contratos, coincidiendo en que el concepto de los cuasicontratos como fuente de obligación debe eliminarse y sustituirse por una norma de carácter general, que establezca que la persona que se enriquece injustamente a costa de otra —lo que significa que no existe ningún título o antecedente que jurídicamente justifique tal enriquecimiento— contrae la obligación de reparar el perjuicio que sufre la persona que se empobrece. O sea, la fuente de obligación estaría constituida por el enriquecimiento injusto.

### C) Los delitos y cuasidelitos

Antes de dar el concepto del delito y del cuasidelito como fuentes de obligaciones, es útil detenerse en lo que constituye la *responsabilidad* en el derecho civil, anticipando que esta es una de las materias más importantes de las que se ocupa el ramo.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, *responsable* es el “obligado a responder de alguna cosa o por alguna persona”, y *responder*, en la acepción que aquí interesa, es “estar uno obligado u obligarse a la pena y resarcimiento correspondientes al daño causado o a la culpa cometida”. Por su parte, la palabra *responsabilidad* significa la “obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a conse-

cuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal” o el “cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”.

Tras el propósito de intentar un concepto jurídico, se podría decir que la responsabilidad consiste en la obligación de asumir las consecuencias que resultan de la ejecución de un hecho ilícito, las que consisten en la pena o castigo con que el ordenamiento jurídico sanciona tal ilícito.

Una primera gran clasificación de la responsabilidad distingue entre la *responsabilidad penal* y la *responsabilidad civil*.

La responsabilidad *penal* es aquella que contrae la persona que ha ejecutado un hecho ilícito tipificado por la ley, lo que significa que ha incurrido en una conducta reprochable descrita por el legislador, a la cual este asigna, asimismo, una pena. En otras palabras, la reacción del ordenamiento jurídico frente a determinadas conductas descritas por la ley, se manifiesta en la pena que la misma ley establece para el responsable. Por ejemplo, la ley dice que el que mata a otro será sancionado con una pena, tipificando así el delito de homicidio.

La responsabilidad penal que contrae la persona que incurrió en la conducta típica se hace efectiva en el cumplimiento de la pena, generalmente de carácter corporal, aunque también puede ser solo pecuniaria. Así el homicida puede ser privado de su libertad.

Lo esencial de la responsabilidad penal y en que vale la pena insistir, es que solo se adquiere tal responsabilidad si el hecho ilícito está tipificado por la ley. Si una persona ejecuta una conducta que no se encuentra tipificada por la ley, por muy reprochable que esta sea, no contrae responsabilidad penal.

Bajo la perspectiva de la responsabilidad penal, se distingue entre el delito y el cuasidelito penal. En el primero, existe dolo por parte del autor; en el segundo, no hay dolo sino que solo culpa. Se habla así, por ejemplo, de delito o cuasidelito de homicidio. La distinción se justifica en cuanto a que la mayor sanción se aplica al delito.

La responsabilidad *civil*, en cambio, es aquella que contrae la persona que ha causado un daño a otra. Como puede advertirse, es mucho más amplio el ámbito de la responsabilidad civil, pues esta no supone, a diferencia de la responsabilidad penal, la ejecución de un hecho tipificado por la ley sino que, simplemente, el *daño injustificado* causado a una persona.

La responsabilidad civil se clasifica en contractual y extracontractual.

a) *Responsabilidad civil contractual* es la que contrae una de las partes del contrato que causa un perjuicio a la otra como consecuencia de la infracción de una obligación. El daño o perjuicio no es la consecuencia de cualquier hecho, sino que de uno específico: el incumplimiento de una obligación contractual, o lo que es lo mismo, de una obligación que tiene como fuente un contrato.

*Por ejemplo, el comprador que no cumple con su obligación de pagar el precio en el plazo en que debía hacerlo, infringe tal obligación que emana del contrato y contrae responsabilidad civil contractual.*

La responsabilidad civil contractual se hace efectiva en la indemnización que se debe a la parte que sufre los perjuicios.

b) *Responsabilidad civil extracontractual* es la que contrae la persona que produce un daño a otra como consecuencia de la ejecución de un hecho ilícito; ello bajo el supuesto de que tal hecho no es el incumplimiento de la obligación que emana de un contrato, pues, en tal caso, surge la responsabilidad civil contractual.

*Por ejemplo, una persona que conduce un automóvil atropella y causa lesiones a otra. El conductor contrae la responsabilidad de indemnizar los perjuicios a la víctima; pero tal responsabilidad no deriva de un vínculo de carácter contractual entre el primero y la segunda, sino que del mero hecho que ha causado un daño.*

En el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual se distingue entre el delito y el cuasidelito civil. En el primero existe dolo o la intención de dañar; en el segundo no hay dolo sino que culpa, esto es, descuido o negligencia.

*Por ejemplo, comete un delito civil la persona que conduciendo un automóvil atropella y lesiona a otra con la intención de dañarla. Si las lesiones o daños en general se producen, no como consecuencia del dolo del conductor, sino que de su negligencia o imprudencia, nos encontramos en presencia de un cuasidelito civil.*

Esta distinción carece de mayor importancia, si se considera que tanto la comisión de un delito como de un cuasidelito civil operan un mismo efecto: la obligación de reparar los daños a través de la correspondiente indemnización de perjuicios.

Los artículos del Código Civil que mencionan el delito o el cuasidelito como fuente de obligaciones deben entenderse referidos al delito o cuasidelito civil.

Como se ha visto, la diferencia sustancial entre el delito penal y el delito civil es que el primero requiere estar tipificado por la ley. Basta con esta sola circunstancia para que el hecho revista las características de delito penal, sin que deje de serlo porque no llegase a provocar un daño.

En cambio, el delito civil no requiere que la conducta se encuentre tipificada por la ley. Es suficiente que se produzca un daño a la víctima. Luego, de la esencia del delito penal es la tipificación legal; de la esencia del delito civil es el daño.

Es importante tener en consideración que un mismo hecho puede configurarse como delito penal y civil, a la vez.

*Supongamos, por ejemplo, que una persona causa lesiones graves a otra. Tal hecho, tipificado por la ley, hace responsable penalmente a dicha persona como autor del delito de lesiones, lo que significa que va a estar afectada a la pena que la ley establece. Normalmente, la víctima de las lesiones ejerce la denominada acción penal, a través de la cual recurre al tribunal competente para que el culpable sea sancionado con la pena que corresponda, que, en este caso, es privativa de libertad. Sin perjuicio de que existe en el ejemplo el delito penal de lesiones, existe, también, un delito civil porque la víctima de las lesiones sufre un daño, que podemos suponer constituido por los gastos de hospitalización, pérdida de ingresos por los días que debió dejar de trabajar, etc. Estos daños materiales que inciden en el patrimonio de la víctima, se llaman daños patrimoniales. Pero también esta experimentó otro tipo de daño, constituido, por el dolor, el sufrimiento. Tal daño, que no incide en el patrimonio, sino que en el honor o en los sentimientos, se llama daño extrapatrimonial. Como es natural, la víctima del daño tiene el derecho a exigir que este le sea reparado. Con tal objeto va a entablar la acción civil, distinta de la penal antes citada, con la que persigue hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual del autor del daño. Con dicha acción, que se ejerce a través de la demanda de indemnización de perjuicios, la víctima del daño pretende la obtención de una cantidad de dinero en que se avalúan los daños tanto patrimoniales como extrapatrimoniales.*

Cabe mencionar que existen hechos ilícitos que califican exclusivamente como delitos penales; o, por la inversa, solo como delitos civiles. El hecho solo participará de la naturaleza del delito penal y no del civil cuando, encontrándose tipificado por la ley, no produce un daño.

*Por ejemplo, la ley tipifica como delito el hecho de conducir en estado de ebriedad, y esa sola circunstancia hace nacer la responsabilidad penal para el*

conductor, mas no la civil porque tal hecho por sí mismo no provoca un daño a terceros.

Finalmente, un hecho es solamente delito civil y no penal cuando, habiendo producido un daño, no se encuentra tipificado por la ley.

*En esta situación se encuentra el deudor insolvente que enajena los bienes de su patrimonio para perjudicar a sus acreedores. Estos, para perseguir la responsabilidad civil del deudor entablarán no una demanda de indemnización de perjuicios, que como se veía antes es la regla general para la reparación del daño, sino que la llamada acción pauliana, a través de la cual se persigue revocar o dejar sin efecto la enajenación.*

#### D) La ley como fuente de obligaciones

La doctrina tradicional, cuando cita como fuente de obligaciones a la ley, se refiere a aquellos casos en que la causa inmediata y directa de la obligación que contrae una persona es la sola disposición de la ley. El artículo 578 señala como ejemplo de obligación que encuentra su fuente en la ley la que tiene la persona que debe dar alimentos a otra. Estos son los denominados alimentos legales, que se definen como aquellos que se deben por el solo ministerio de la ley en beneficio de las personas que esta misma determina.

Las obligaciones antes mencionadas constituyen lo que se llama obligaciones legales en sentido estricto, pues todas las obligaciones encuentran una causa, a lo menos indirecta, en la ley, que atribuye a ciertos hechos jurídicos la potestad de dar nacimiento a una relación de obligación.

## CLASIFICA

Este Capítulo a  
pla el Código Civil  
dependiendo de la clase o tipo de obligación de que se trata son los efectos  
que se producen. Por ejemplo, de la naturaleza de la compraventa es que la  
obligación del vendedor de hacer la tradición de la cosa nazca inmediatamente  
después de celebrado el contrato, y que el comprador la pueda reclamar  
desde ese instante; sin que dicho derecho se encuentre afecto al riesgo de  
extinción. Sin embargo, las partes pueden estipular que para el nacimiento  
de la obligación es menester que se cumpla antes una condición; o que para  
el ejercicio del derecho del comprador se cumpla previamente un plazo, o que  
el derecho del comprador debe entenderse extinguido si se cumple una condi-  
ción o un plazo. De aquí proviene la clasificación que distingue entre obliga-  
ciones puras y simples y obligaciones sujetas a modalidad. Por otra parte, el  
objeto de una obligación, que consiste en una cosa que se debe dar o entre-  
gar, o en un hecho que se debe ejecutar o no ejecutar, admite varias clasifi-  
caciones, como es aquella que distingue entre obligaciones de dar, hacer o no  
hacer y entregar. En la obligación que tiene por objeto una cosa, el deudor,  
en relación con esta, debe efectuar uno de estos dos actos: la tradición o la  
simple entrega. En el primer caso, se habla de obligación de dar la cosa. Para  
cumplir dicha obligación el deudor debe hacer la tradición que permita la  
adquisición del dominio o, a lo menos, de la posesión. En el segundo, debe  
entregar la cosa. En esta el deudor solamente debe hacer el traspaso material  
de la cosa a manos del acreedor que permita a este adquirir la mera tenencia  
de la misma. En la obligación que tiene por objeto un hecho, este puede ser  
positivo o negativo. Así, el mandatario se obliga a ejecución de un hecho  
positivo, que consiste en efectuar la gestión o encargo que le confió el man-  
dante. En la obligación que tiene por objeto un hecho negativo, el deudor se  
obliga a no ejecutar un hecho que le hubiera sido lícito realizar si no existie-